

Siete preguntas al especialista PLD

Cada una tiene hoy una postura provisional funcionando en el sistema. Ninguna bloquea el desarrollo; todas bloquean lo que podemos afirmar.

27 DE AGOSTO DE 2026

FR. V BIS · DESARROLLO INMOBILIARIO

ACUERDO 115/2026 · DOF 07-08-2026

Cómo leer esto, y por qué se redujo. Esta lista tenía once preguntas. Cuatro se resolvieron contra el texto publicado en el Diario Oficial: dos porque el propio Acuerdo las contesta, y dos porque dejaron de ser preguntas legales para volverse decisiones de diseño del sistema. Quedan siete.

Vizo es el sistema de registro del cumplimiento PLD de un sujeto obligado. Todo lo regulatorio —umbrales, plazos, campos obligatorios— vive como dato versionado por vigencia, no escrito en el programa. Corregir una postura suele costar un renglón de catálogo, no un rediseño.

Las preguntas van agrupadas por lo que cuesta equivocarse. Las tres primeras cambian qué avisos se generan; las tres siguientes, qué podemos sostener ante la autoridad; la última abre o cierra un flujo de producto. En cada una: el texto que la origina, qué hace Vizo hoy, y qué habría que mover si la respuesta es otra. **Si el tiempo alcanza solo para tres, que sean las del primer bloque.**

Bloque A · Lo más caro

Cambian qué avisos se generan.

Una postura equivocada aquí produce avisos de más o de menos sobre operaciones reales. El aviso de más se corrige; el omitido se sanciona con 10,000 a 65,000 UMA.

01

ART. 17 LFPIORPI · ART. 7 REGLAMENTO · ART. 19 REGLAS · ANTES #8

Después del primer aviso por acumulación, ¿qué se reporta?

En una preventiva, los pagos 1 a 3 acumulan y disparan un aviso. El pago 4 deja la suma de la ventana todavía por encima del umbral. Caben dos lecturas y el marco no la resuelve expresamente:

(a) cada operación nueva que mantiene la suma sobre el umbral se reporta. **(b)** la ventana se reinicia tras el aviso, y vuelve a disparar solo cuando las operaciones no reportadas cruzan el umbral por su cuenta.

El Art. 19 de las Reglas, reformado por el Acuerdo, fija la mecánica de acumulación —periodos de hasta seis meses, iniciando a partir del primer acto u operación— y remite la ejecución al Art. 7 del Reglamento. Ninguno de los dos aborda expresamente el efecto del aviso ya presentado sobre la ventana en curso.

QUÉ HACE VIZO HOY

La lectura (a), por conservadora. Fijada con prueba para que cambiarla sea deliberado.

SI LA RESPUESTA ES (B)

Cambia el motor de acumulación y hay que reevaluar el histórico. Es el cambio más caro de la lista.

TOCA EL MOTOR Y EL HISTÓRICO

¿Contra qué monto se compara el Perfil transaccional?

El Art. 6 del Reglamento resuelve la base para dos cosas: el umbral del Art. 17 se mide sin contribuciones, y la restricción de efectivo del Art. 32 con ellas. Pero el Perfil transaccional no es ninguna de las dos, y ningún artículo lo alcanza. El Art. 3 fr. XI Sexties lo define por sus elementos —monto, frecuencia, zona geográfica, origen y destino de recursos, actividad económica— sin calificar la base del monto.

QUÉ HACE VIZO HOY

Compara contra el monto total, contribuciones incluidas: es lo que el cliente desembolsa y por tanto lo que estima al declarar su perfil. Ante la duda, detecta de más.

SI LA RESPUESTA ES «SIN CONTRIBUCIONES»

Cambia qué operaciones levantan alerta de desviación. No toca avisos, pero sí el sistema de alertas del Art. 23 Ter 2.

Relacionada. Un cliente de acto único (¶4), ¿queda sujeto al ejercicio semestral del ¶3? El ¶4 no lo exime expresamente, así que hoy sí queda — y eso produce reevaluaciones sobre relaciones ya extinguidas.

TOCA EL SISTEMA DE ALERTAS

«Montos máximos mensuales»: ¿mes de calendario o ventana de 30 días?

...la información que proporcione cada uno de sus Clientes o Usuarías [...] relativa a los montos máximos mensuales de los actos u operaciones que los propios Clientes o Usuarías estimen realizar...

El texto dice «mensuales» sin más. Lo leímos como mes de calendario porque es lo que un cliente entiende al estimar y lo que puede verificar si se le pregunta.

La alternativa —ventana deslizante de 30 días— detectaría además el reparto a caballo entre dos meses: 90% del tope el día 31 y otro 90% el día 1 nunca cruzarían un mes de calendario. Pero esa lectura no sale del texto.

Argumento que apoya la lectura actual. Cuando el mismo Acuerdo quiso una ventana móvil, la ancló con esas palabras: el Art. 19 dispone que el periodo de acumulación «iniciará a partir de que se realice el primer acto u operación». En el Art. 23 Ter 1 escribió «mensuales», a secas. Interesa saber si el especialista considera que ese contraste basta para sostener la lectura de mes de calendario ante un verificador, o si la práctica de la autoridad apunta en otra dirección.

POR QUÉ ESTA PESA DISTINTO

No es un dato de catálogo como los plazos: es la forma de la regla. Cambiarla es cambiar código, no una fila.

NOTA DE CONTEXTO

La otra ventana deslizante del sistema —la de seis meses— tiene fundamento propio en el Art. 19 de las Reglas. Son reglas distintas y decidimos no fusionarlas.

TOCA LA FORMA DE LA REGLA

Bloque B · Lo que se sostiene ante la autoridad

Cambian qué podemos afirmar.

No alteran ningún cálculo. Determinan si la evidencia que Vizo produce resiste una verificación, y qué se puede decir sin exagerar en una demostración de venta.

Sellado del manifiesto: ¿uno por expediente o uno por documento?

Vizo genera un manifiesto: un documento que lista todos los archivos de un expediente con su huella SHA-256. La pregunta es si una constancia NOM-151 sobre ese manifiesto satisface la exigencia de fecha cierta, o si la autoridad espera una constancia por cada documento.

Elemento nuevo a considerar. El Art. 12 de las Reglas, reformado, permite conservar los datos y documentos en forma física o electrónica siempre que se cuente con todos ellos «dentro de un mismo archivo físico o electrónico único». La norma concibe el expediente como unidad archivística. Interesa saber si eso es argumento suficiente frente a un verificador, o si la práctica en visitas ha ido por documento individual.

QUÉ HACE VIZO HOY

Manifiesto por versión de expediente, con la tabla de sellado ya diseñada y vacía. El costo es lineal en expedientes, no en documentos.

SI ES POR DOCUMENTO

El costo se multiplica por el número de archivos. La tabla ya existe: sería llenarla distinto, no rediseñarla.

CAMBIA EL COSTO, NO EL DISEÑO

Comprador extranjero sin RFC: ¿qué criterio de identidad resiste?

La acumulación de seis meses se hace por cliente, y sin RFC ni CURP no hay identificador fuerte para saber si dos operaciones son de la misma persona. En el corredor Cancún–Tulum esto no es un caso de borde.

El Anexo 5 admite como documento de identificación el pasaporte o documento oficial del país de origen, y la documentación del Instituto Nacional de Migración que acredite la condición de estancia. Admite el documento; no resuelve cuál combinación de datos constituye una llave de identidad estable a lo largo de seis meses.

QUÉ HACE VIZO HOY

Acumula conservadoramente por documento de identidad y escala a revisión humana con una alerta, en vez de decidir solo.

LO QUE BUSCAMOS

Un criterio que un verificador acepte: pasaporte, FM/FMM, o combinación con nacionalidad y fecha de nacimiento.

AFECTA LA ACUMULACIÓN

¿El portal valida estrictamente contra el XSD?

El ejemplo de XML que el SAT publica para Fracción V Bis no valida contra su propio esquema: trae `caractersiticas_desarrollo` donde el XSD declara `caracteristicas_desarrollo`. Si el portal es estricto, el ejemplo publicado induce a error a quien lo copie.

Contexto de vigencia. El Transitorio Quinto del Acuerdo condiciona el envío de los Avisos de los artículos 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27 segundo párrafo a que transcurran seis meses desde la entrada en vigor de la Resolución que modifique los formatos oficiales. Esa Resolución no ha sido publicada. Se agradece cualquier señal sobre su calendario, porque de ella depende la vigencia del esquema actual.

POSTURA, QUE NO DEPENDE DE LA RESPUESTA

Vizo genera y valida según el XSD, nunca según el ejemplo. Validar más duro que la autoridad no produce rechazos; lo contrario sí.

LO QUE LA RESPUESTA CAMBIA

Nada del sistema. Cambia lo que le advertimos a un cliente que arma su XML a mano.

NO CAMBIA EL SISTEMA

Bloque C · Capítulo nuevo, exigible el 1 de marzo de 2027

Abre o cierra un flujo de producto.

De las cuatro preguntas que este bloque tenía, tres se cerraron contra el texto del DOF. Queda la que no se puede resolver leyendo: depende de qué resiste en la práctica.

07 ART. 23 TER 3 ¶3 · ART. 3 FR. VIII TER Y FR. IX

¿Qué mecanismo de firma remota cumple el estándar del Código de Comercio?

El cuestionario [...] podrá realizarse vía remota, por medios digitales o electrónicos, los cuales en todo caso deberán contener la Firma Electrónica de quien los suscribe.

El propio Acuerdo define dos cosas distintas: la **fracción VIII Ter** es «Firma Electrónica» conforme al Código de Comercio —datos electrónicos consignados o asociados lógicamente al mensaje, que identifican al suscriptor e indican que aprueba su contenido, con los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa—; la **fracción IX** es «Firma Electrónica Avanzada», el certificado digital del Código Fiscal, es decir la e.firma. El ¶3 pide la primera.

Eso abre la puerta a que el cliente suscriba sin certificado del SAT. La pregunta es cuál mecanismo concreto —firma en tablet, click-to-sign con acuse, correo con evidencia de atribución— resiste una verificación bajo ese estándar.

QUÉ HACE VIZO HOY

Registra la huella SHA-256 del archivo firmado y no se pronuncia sobre su validez. Garantiza que el archivo guardado es el que se subió, nada más.

QUÉ CAMBIA CON LA RESPUESTA

Si hay un mecanismo aceptable, se puede construir el flujo remoto completo. Hoy el obligado firma por su cuenta y sube el resultado.

Alcance ampliado. La misma exigencia de Firma Electrónica aparece en los Anexos 3 y 5, inciso b), respecto de la constancia por la que el cliente manifiesta si tiene conocimiento de la existencia del Beneficiario Controlador. La respuesta no aplica solo al cuestionario de riesgo alto: aplica a un documento que va en todo expediente de persona física.

ABRE O CIERRA UN FLUJO DE PRODUCTO

Tres notas para no gastar tiempo

Ya resuelta: la base del umbral. Era la pregunta más cara del proyecto y se cerró el 16 de agosto contra el Art. 6 del Reglamento, reformado el 27 de marzo de 2026. Define tres reglas sobre el mismo dinero: el umbral del Art. 17 se mide sin contribuciones ni accesorios; el aviso reporta el total con ellas y sin desglosar; la restricción de efectivo del Art. 32 se mide con ellas. No hace falta revisarla.

Cerradas contra el texto del Acuerdo. Cuatro preguntas salieron de esta lista al construirse contra el DOF: los campos obligatorios del expediente, que remiten a Anexos concretos por tipo de cliente; la vigencia del cuestionario de riesgo alto, que el Art. 23 Ter fr. V y el Art. 37 Bis fr. III delegan al Manual de Políticas Internas de cada sujeto obligado; el tratamiento del fideicomiso de grado alto, donde el Art. 23 Ter 4 nombra solo personas físicas y morales y el hueco quedó documentado como tal; y la ventana de la Persona Políticamente Expuesta, cuyos dos relojes —Art. 23 Quáter ¶4 y ¶5— quedaron modelados por separado. Si alguna de estas cuatro le parece mal cerrada, se agradece la observación, pero no ocupan tiempo de consulta.

Fuera de este paquete: el registro real de los asesores. Qué porcentaje de asesores inmobiliarios está dado de alta en el SPPLD por cuenta propia, frente a los que operan bajo el RFC de la inmobiliaria. No es una pregunta legal: es investigación de mercado, y define si una de las tres ramas del flujo multi-parte existe de verdad. Si tiene una impresión del campo, se agradece.

Las citas normativas de este documento provienen del Acuerdo 115/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de agosto de 2026, edición vespertina, y de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento. Las posturas descritas son provisionales y operan hoy en el sistema; se documentan para que la consulta parta de un estado conocido y no de una hoja en blanco.